

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1001/2531

การสื่อสารแห่งประเทศไทย
บริษัท เอส.ซี.ดี.เวลีออปเมนท์ จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 172, มาตรา 420, มาตรา 850

เมื่อหน้าที่โจทก์เรียกร้องมีมูลมาจากการทำละเมิด โจทก์ผู้เป็นเจ้าของนี้ย่อมมีสิทธิเรียกร้องให้คืนทรัพย์สินอันต้องเสียไปเพราะละเมิดหรือให้ใช้ราคาทรัพย์สินนั้น การที่จำเลยได้ทำหนังสือไว้ต่อโจทก์ มีใจความว่ายอมจะใช้ราคาทรัพย์สินที่เสียหาย ดังนี้ ถือได้ว่าหนังสือดังกล่าวเป็นเพียงหนังสือที่จำเลยผู้เป็นลูกหนี้ยอมรับสภาพต่อโจทก์ผู้เป็นเจ้าของนี้ตามสิทธิเรียกร้องไม่เป็นหนังสือสัญญาประนีประนอมยอมความเพราะไม่มีข้อความที่แสดงว่าผู้ทำหนังสือดังกล่าวจะรับข้อพิพาทอันใดอันหนึ่งซึ่งมีอยู่หรือจะมีขึ้นให้เสร็จไปด้วยต่างยอมผ่อนผันให้แก้กัน

โจทก์ฟ้องว่า คนงานของจำเลยทำให้เสาโทรเลขและอุปกรณ์ของโจทก์เสียหาย และสูญหาย เป็นการกระทำในทางการที่จ้างของจำเลยขอให้จำเลยชดเชยค่าเสียหาย 73,529.21 บาทพร้อมดอกเบี้ยจำเลยให้การว่า ค่าเสียหายเป็นเงินเพียง 21,000 บาท และโจทก์จำเลยได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายจำนวนดังกล่าวแล้วศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยใช้ค่าเสียหายตามฟ้อง จำเลย

อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าให้จำเลยใช้ค่าเสียหาย 20,749.37 บาท
โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงที่คู่ความมิได้โต้เถียงกันในชั้นฎีกา พังเป็นยุติ
ในเบื้องต้นว่า เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2522 จำเลยรับจ้างเหมาสร้างและขยาย
ทางหลวงจังหวัดสายชลบุรี-บ้านบึงในการสร้างและขยายทางดังกล่าวคนงานของ
จำเลยได้ใช้รถแทรกเตอร์ดันต้นไม้ข้างทางล้มเกี่ยวสายโทรเลขของโจทก์ ทำให้เสา
โทรเลขล้มหักเสียหายและใช้รถดันเสาโทรเลขออกนอกเขตทางที่สร้างและขยาย
และใช้รถขุดดินทับเสาโทรเลขของโจทก์ที่วางไว้ข้างทางเตรียมจะปักใหม่หลายต้น
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2524 ผู้ว่าการการสื่อสารแห่งประเทศไทยแต่งตั้งนายวาทีน
ลามสมทบนายสมควร พรหมสาขา ณ สกลนคร และนายบัณฑิต เกตุระกุลพนักงาน
ของโจทก์เป็นกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและหาตัวผู้รับผิดชอบหรือร่วมรับผิดชอบ
ต่อมาคณะกรรมการดังกล่าวได้รายงานว่ามีเสาโทรเลขขาดหายไป 71 ต้น เสาโทรเลข
ที่ถูกถอนและหักชำรุดทิ้งไว้ข้างทาง 28 ต้น (โจทก์ฟ้องว่า 24 ต้น) เสาค้ำยันขนาด
7 เมตรหักชำรุด 5 ต้น กางเขนขนาด 4 ลูก ถ้วย ขาดหายไป 124 อัน ก้านตรงต้น
ลูกถ้วย ขาดหายไป 124 อัน ลูกถ้วยกระเบื้อง ขาดหายไป 124 ลูก จำเลยจะต้องรับ
ผิดชัดใช้ค่าเสียหายให้โจทก์ทั้งหมดผู้ว่าการการสื่อสารแห่งประเทศไทยทราบรายงาน
ของคณะกรรมการเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2524 ปรากฏตามรายงานของกองนิติการ
เอกสารหมายเลข จ.2

ที่โจทก์ฎีกาว่าขอให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายให้โจทก์เป็นเงิน 73,529.21 บาท
พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามคำพิพากษาลงชั้นต้นนั้น แม้นายเชาว์ ทองมา ผู้ว่าการการ
สื่อสารแห่งประเทศไทยเบิกความว่าเสาโทรเลขของโจทก์เสียหาย 18 ต้น เสาค้ำ 5
ต้น กางเขน 124 อันและลูกถ้วย 124 ลูก แต่ปรากฏตามรายงานของกองนิติการ
เอกสารหมายเลข จ.2 ว่า คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและหาตัวผู้รับผิดชอบหรือร่วม

รับผิดชอบทางแพ่ง ว่าได้ออกสำรวจทางที่จำเลยสร้างและขยายแล้ว ทรัพย์สินของโจทก์เสียหายและสูญหายปรากฏรายละเอียดตามที่ศาลฎีกายกขึ้นกล่าวข้างต้น หาได้เสียหายและสูญหายดังคำเบิกความของนายเชาว์ไม่นายเชาว์ได้เบิกความต่อไปว่าค่าวัสดุดังกล่าวรวมเป็นเงิน 72,529.21 บาทถ้าคิดค่าแรงด้วยเป็นเงิน 100,000 บาทเศษ รายงานของคณะกรรมการปรากฏตามเอกสารหมายเลข 2 ทรัพย์สินของโจทก์ที่สูญหายและเสียหายที่โจทก์กล่าวในคำฟ้องตรงกับรายงานของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและหาตัวผู้รับผิดชอบหรือร่วมรับผิดชอบทางแพ่งทุกรายการ เว้นแต่เสาโทรเลขหักชำรุด โจทก์ฟ้องว่ามีจำนวน 24 ต้น แต่รายงานของคณะกรรมการว่ามีจำนวน 28 ต้น ปรากฏตามบันทึกคำให้การ ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2524 ว่านายชิตตันติสุนทร ผู้จัดการสนามหรือผู้จัดการโครงการของจำเลยยอมรับว่าในการสร้างทางจำเลยทำให้เสาโทรเลขเสียหาย 30 ต้น จำเลยขอใช้ค่าเสียหายให้โจทก์ 21,000 บาท เห็นได้ว่าเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2524 ผู้จัดการสนามของจำเลยผู้มีหน้าที่ควบคุมการสร้างและขยายทางสายนี้ ยอมรับว่าเสาโทรเลขของโจทก์เสียหาย 30 ต้น แต่หลังจากวันที่ 12 มิถุนายน 2524 คนงานของจำเลยยังได้ทำละเมิดต่อไปอีกดังนั้นศาลฎีกาจึงเชื่อตามคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและหาตัวผู้รับผิดชอบหรือร่วมรับผิดชอบทางแพ่งว่าได้สำรวจแล้ว เสาโทรเลขของโจทก์ขาดหายไป 71 ต้นหักชำรุดทิ้งไว้ข้างทาง 28 ต้นหาใช้เสียหายทั้งหมดเพียง 18 ต้นดังที่นายเชาว์เบิกความไม่ การที่นายเชาว์เบิกความว่าเสาโทรเลขเสียหาย 18 ต้น และไม่เบิกความถึงก้านตรง (ก้านลูกถ้วย) ที่คณะกรรมการดังกล่าวสำรวจพบว่าสูญหาย 124 อัน เป็นเรื่องเบิกความผิดพลาดไปจำเลยก็มีได้นำสืบว่าทรัพย์สินของโจทก์ที่ชำรุดและสูญหายมีจำนวนเท่าใดดังนั้น จึงฟังได้ว่าทรัพย์สินของโจทก์ที่สูญหายและเสียหายมีจำนวนดังที่โจทก์กล่าวในคำฟ้อง ส่วนราคาของทรัพย์สินดังกล่าวแต่ละหน่วยนั้น โจทก์กล่าวในฟ้องว่าเสาโทรเลขต้นละ 628.64 บาท เสาค้ำขนาด 7 เมตรต้นละ 497.97 บาท กางเขนขนาด 4 ลูกถ้วยอันละ 30 บาท ก้านตรงอันละ 15 บาท ลูกถ้วยกระเบื้อง เคลือบลูก

ละ 26 บาท ปรากฏตามสำเนาหนังสือสั่งซื้อของกองทรัพย์สินและพัสดุการสื่อสารแห่งประเทศไทย เอกสารหมายเลข จ.11 ถึง จ.14 ซึ่งสั่งซื้อในปีพุทธศักราช 2524 และ 2525 ว่าเสาคอนกรีตขนาด 9 เมตรราคาต้นละ 1,035.00 บาท ขนาด 7 เมตรราคาต้นละ 635.00 บาท เสาค้ำยันขนาด 7 เมตรราคาต้นละ 535.00 บาท ก้านตรงลูกถ้วย ราคาอันละ 15.50 บาท ไม้กางเขนขนาด 4 ลูกถ้วย ราคาอันละ 75.00 บาท ลูกถ้วยราคาลูกละ 21.00 บาท จำเลยมีได้นำสืบเป็นอย่างอื่น ศาลฎีกาจึงกำหนดราคาในการคำนวณค่าเสียหายให้โจทก์ดังที่โจทก์ขอมา แต่ที่โจทก์ฟ้องว่าเสาโทรเลขหักชำรุด 24 ต้น ราคาต้นละ 628.64 บาทเป็นเงิน 17,601.92 บาทนั้นไม่ถูกต้อง ที่ถูกต้องเป็นเงิน 15,067.36 บาท รวมค่าสินไหมทดแทนที่จำเลยต้องรับผิดชอบทุกรายการเป็นเงิน 71,014.65 บาท

ที่จำเลยแก้ฎีกาว่า เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2524 โจทก์จำเลยได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันว่า จำเลยยอมรับผิดชอบ 21,000 บาทตามเอกสารหมายเลข 7 โดยโจทก์ได้เชิดนายวาทีนเป็นตัวแทนหรือยอมให้นายวาทีนเชิดตัวเองเป็นตัวแทนโจทก์ ในการทำสัญญานายชิตผู้จัดการสนามเป็นผู้ทำสัญญาแทนจำเลย จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบตามจำนวนที่โจทก์กล่าวอ้างนั้น ปรากฏว่าเอกสารหมายเลข 7 เป็นบันทึกคำให้การของนายชิตที่ให้การต่อคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและหาตัวผู้รับผิดชอบหรือร่วมรับผิดชอบในทางแพ่งที่ผู้ว่าการการสื่อสารแห่งประเทศไทยแต่งตั้ง เพื่อหารายละเอียดเกี่ยวกับความเสียหายที่โจทก์ได้รับและหาตัวผู้รับผิดชอบ นายชิตลงลายมือชื่อโดยระบุว่าผู้ให้สัญญา นายวาทีนกรรมการคนหนึ่งในการกรรมการดังกล่าวลงลายมือชื่อโดยระบุว่าผู้รับสัญญาเอกสารฉบับนี้มีใจความว่า นายชิตยอมรับว่าในการสร้างทางสายชลบุรี-บ้านบึงจำเลยทำให้เสาโทรเลขของโจทก์หัก 30 ต้น โจทก์คิดราคาต้นละ 700 บาท จำเลยจะจ่ายเงินให้ 21,000 บาท เมื่อโจทก์เรียกร้องพิเคราะห์ใจความในเอกสารหมายเลข 7 แล้ว เห็นว่า หนังสือที่โจทก์เรียกร้องมีมูลมาจากการทำละเมิด โจทก์ผู้เป็นเจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องให้คืนทรัพย์สินอันต้องเสียไปเพราะ

ละเมิด หรือใช้ราคาทรัพย์สินนั้น เมื่อนายชิตทำหน้าที่สอยอมจะใช้ราคาทรัพย์สินของ
โจทก์ที่สูญหายและเสียหาย เอกสารฉบับนี้จึงเป็นเพียงหนังสือที่ฝ่ายจำเลยผู้เป็นลูก
หนี้ยอมรับสภาพต่อโจทก์ผู้เป็นเจ้าหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง หาใช่หนังสือสัญญา
ประนีประนอมยอมความไม่ เพราะไม่มีข้อความที่แสดงว่าผู้ทำเอกสารฉบับนี้จะรับข้อ
พิพาทอันใดอันหนึ่งซึ่งมีอยู่หรือจะมีขึ้นให้เสร็จไปด้วยต่างยอมผ่อนผันให้แก่กัน
เอกสารฉบับนี้จึงมิใช่หนังสือสัญญาประนีประนอมยอมความ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้อง
วินิจฉัยว่าในการทำเอกสารฉบับนี้โจทก์เชิดนายวาทินเป็นตัวแทน หรือยอมให้นาย
วาทินเชิดตัวเองเป็นตัวแทนโจทก์ดังที่จำเลยกล่าวอ้างหรือไม่ โจทก์จึงไม่ถูกจำกัด
สิทธิที่ต้องยอมรับค่าสินไหมทดแทนเพียง 21,000 บาท"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยใช้ค่าสินไหมทดแทน 71,014.65 บาทพร้อมด้วย
ดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อไป นับแต่วันฟ้องจนกว่าชำระเงินเสร็จแก่โจทก์

(บุญส่ง คล้ายแก้ว-ธีรศักดิ์ กรรณสูต-ถวิล ทองสว่างรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>